

# Términos y Condiciones

Estos son los términos del servicio TableTap. Están escritos para que se entiendan; si algo no queda claro, escríbenos antes de aceptar.

## 1. Qué es TableTap y qué no es

TableTap es una herramienta de software: menús con código QR, toma de pedidos, cuentas y reportes para tu restaurante.

No vendemos comida. Cuando un comensal ordena, el contrato de venta es entre tu restaurante y esa persona. Tú eres responsable de la comida, de sus precios, de su descripción, de los alérgenos y de la factura fiscal que esa persona te pida.

## 2. Tu cuenta

Necesitas una cuenta para usar el panel. Eres responsable de lo que pase con ella y con los accesos que crees para tu equipo, incluidos los pedidos, descuentos y cobros que hagan.

Los datos que registres deben ser reales. Si abres la cuenta a nombre de un negocio, declaras que puedes obligarlo.

## 3. Planes, precios y comisiones

Los planes, sus límites y sus precios están publicados en tu panel, en la sección Plan. Ahí aparece siempre el precio vigente, la comisión por pedido con tarjeta y el tope mensual de esa comisión.

Los precios pueden cambiar. Si cambia el precio de tu plan, te avisamos por correo con al menos 30 días naturales de anticipación, y el cambio aplica hasta tu siguiente periodo de facturación. Si no estás de acuerdo, puedes cancelar antes de esa fecha sin penalización.

Los precios de lanzamiento se identifican como tales en la pantalla de Plan y son temporales: al terminar la promoción aplica el precio de lista que se muestra junto a ellos, con el mismo aviso de 30 días.

Los precios están en pesos mexicanos y no incluyen impuestos, salvo que se indique lo contrario.

## 4. Prueba gratis

Ofrecemos un periodo de prueba sin tarjeta. Al terminar, si no contratas un plan de paga, tu restaurante pasa al plan gratuito.

No borramos nada al terminar la prueba: tu menú, tus mesas y tus pedidos siguen ahí. Lo que dejas de tener son las funciones del plan de paga, incluido el servicio en mesa.

## 5. Cobros, cancelación y reembolsos

La suscripción se cobra por adelantado cada mes. La comisión por pedido se cobra sobre los pedidos pagados con tarjeta a través de la plataforma, con el tope mensual publicado en tu plan.

Puedes cancelar cuando quieras desde la sección Plan. La cancelación aplica al terminar

el periodo que ya pagaste: conservas el servicio hasta esa fecha y después pasas al plan gratuito.

Los periodos ya pagados no son reembolsables, salvo que la ley aplicable lo exija o que el cobro haya sido nuestro error, en cuyo caso lo corregimos.

Si un cobro falla, te avisamos y lo reintentamos. Si no se resuelve, el panel puede quedar en solo lectura. El menú de tus comensales sigue funcionando: no interrumpimos el servicio a la gente que está en tu restaurante por un tema de cobranza contigo.

## **6. Pagos con tarjeta**

Los pagos con tarjeta se procesan con Stripe. Para recibirlos necesitas tu propia cuenta conectada de Stripe y aceptar sus términos.

El cobro se hace en tu cuenta de Stripe: el dinero de tus ventas es tuyo y llega a ti, menos la comisión de Stripe y la nuestra. Nosotros no retenemos el dinero de tus ventas.

No guardamos datos de tarjetas. Esa información la maneja Stripe directamente.

## **7. Lo que esperamos de ti**

Usar el servicio conforme a la ley y para el negocio que registraste.

No intentar vulnerar la plataforma, extraer datos de otros restaurantes, ni revender el servicio como si fuera tuyo.

Mantener tu menú veraz: precios, contenidos y alérgenos son tu responsabilidad, no la nuestra.

Cumplir con tus obligaciones fiscales, incluida la facturación a tus comensales cuando la pidan.

## **8. Disponibilidad del servicio**

Trabajamos para que el servicio esté disponible siempre, pero no garantizamos que funcione sin interrupciones. Puede haber mantenimiento, fallas de proveedores o causas fuera de nuestro control.

Cuando dependa de nosotros, lo resolvemos lo antes posible y te informamos si el problema es prolongado.

## **9. Nuestra responsabilidad**

Ofrecemos el servicio tal como está. No respondemos por pérdidas indirectas, lucro cesante, ni por decisiones de negocio que tomes a partir de la información del panel.

En cualquier caso, nuestra responsabilidad total frente a ti se limita a lo que nos hayas pagado en los tres meses anteriores al hecho que la origine.

Nada de esto limita responsabilidades que la ley no permite limitar.

## **10. Datos personales**

Tratamos datos personales conforme a nuestro Aviso de Privacidad, que forma parte de estos términos.

Respecto de los datos de tus comensales, tú decides para qué se usan y nosotros los tratamos por tu cuenta, como encargados, únicamente para prestarte el servicio.

## **11. Propiedad intelectual**

El software, la marca y el diseño de TableTap son nuestros. Tu menú, tus fotos, tu marca y tus datos son tuyos.

Nos autorizas a usar tu contenido únicamente para operar el servicio: mostrar tu menú a tus comensales, generar tus códigos QR y hacer respaldos.

## **12. Suspensión y terminación**

Podemos suspender o terminar una cuenta que incumpla estos términos, que use el servicio para algo ilegal, o que ponga en riesgo la plataforma o a otros restaurantes. Cuando sea razonable, avisamos antes.

Si terminamos tu cuenta sin que hayas incumplido, te devolvemos la parte proporcional de lo que hayas pagado por adelantado.

Puedes pedir la exportación de tus datos mientras tu cuenta esté activa y hasta 30 días después de cerrarla.

## **13. Cambios a estos términos**

Podemos actualizar estos términos. Cuando el cambio sea relevante, te lo mostramos al entrar al panel y te pedimos aceptarlo de nuevo.

La versión vigente y su fecha están siempre al final de esta página.

## **14. Ley aplicable**

Estos términos se rigen por las leyes de los Estados Unidos Mexicanos.

Para cualquier controversia nos sometemos a los tribunales competentes de México, sin perjuicio de los derechos que la ley te reconozca como consumidor si aplica.

La versión en español es la que rige. Cualquier traducción es solo por comodidad.